

1500962-85.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... sentido, já se decidiu: Apelação Criminal - Roubo majorado - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva - Inadmissibilidade - Materialidade, autoria e majorantes suficientemente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500962-85.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2078115/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 23760973 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2001/22/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2078115/2022 - 13º D.P. CAMPINAS, 2078115 - 13º D.P. CAMPINAS, 2001/22/010 - 13º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAYTON WESLLEY MIGUEL

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Clayton Wesley Miguel, já qualificados nos autos, como incurso no artigo 155, §1º e §4º, incisos I c.c. 70, ambos do Código Penal.

Esclarece-nos a denúncia que, no dia 22 de março de 2022, por volta das 01h59min., no interior de uma agência do Banco do Brasil localizada na Rua Conceição, nº 778, Centro, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, o réu, durante o repouso noturno e

mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, um monitor de computador, da marca Positivo, um fone de ouvido, da marca B-Max, pertencente ao Banco do Brasil, representado por "L.H.A.M."; e uma necessaire, pertencente "L.F.S.", gerente do mencionado Estabelecimento.

Auto de prisão em flagrante (pág. 04); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 09/11); auto de exibição e apreensão (págs. 14/15); e laudo pericial (págs. 125/130).

Por decisão proferida em 29 de março de março de 2022 (págs. 80/81), a denúncia foi recebida, sendo o acusado devidamente citado para apresentar resposta à acusação (pág. 91), o que fez por meio da Defensoria Pública (págs. 95/98). Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as vítimas e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia, com observância da confissão e maus antecedentes do acusado quando da dosimetria da pena, bem como fixação de regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.

A defesa pleiteou a absolvição do acusado. Subsidiariamente, a desclassificação para a forma simples, reconhecimento de delito único, com o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, afastamento da qualificadora do repouso noturno, fixação da pena no mínimo legal, compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e fixação do regime diverso do fechado para cumprimento inicial da pena.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou corroborada frente ao auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de autoria conhecida, auto de exibição e apreensão, bem como pelo laudo pericial acima mencionado.

Outrossim, a autoria restou incontestada, reiterando-se diante de toda prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e do direito à ampla defesa.

Vejamos.

A vítima "L. H. A.M.", perante a autoridade policial, disse que o que durante a madrugada, um indivíduo invadiu o estabelecimento, mediante arrombamento de duas portas, a central de monitoramento acionou a Polícia Militar, que conseguiu detê-lo em poder dos objetos elencados, próximo ao local. Informou que no local há câmeras de segurança e compromete-se a solicitá-las para a empresa de monitoramento e fornecê-las. Neste ato, foi formalizada a entrega dos objetos apreendidos, em auto próprio.

Em juízo, declarou que ocorreu um furto no estabelecimento bancário aproximadamente às 6h30min. Afirmou que recebeu um telefonema informando que um indivíduo havia adentrado na agência bancária, sendo acionada a Polícia Militar pela equipe de monitoramento contratada pela instituição financeira. Chegou no horário de seu expediente normal e foi atualizado do ocorrido, procedendo à adoção das medidas pertinentes e comunicação do fato à autoridade policial, sendo lavrado boletim de ocorrência. Sobre a conduta do réu, disse que ele entrou no interior da agência por meio da porta da frente onde fica a sala de auto atendimento e que contém vários

caixas eletrônicos. Neste momento, o acusado arrebentou a fechadura da primeira porta e retirou a segunda porta, ambas de vidro, logrando êxito em ingressar na agência. O acusado subtraiu um monitor e alguns pertences pessoais de seu gerente. Não haviam seguranças no momento do delito, pois o estabelecimento não possuiu vigilância 24 horas. Por fim, todos os itens foram recuperados e reconhecidos pelas vítimas.

A vítima "L.F.S.", ouvido exclusivamente em juízo, disse que foi furtado, mas só foi informado do ocorrido na manhã dos fatos. Quando chegou na agência, foi informado do furto, bem como de que alguns de seus pertences tinham sido levados pelo réu. Do banco foi levado um fone de ouvido e um monitor. Viu as filmagens da ação do acusado, mas não houve contato com ele, não tendo realizado sua identificação.

A testemunha Paulo André Fagundes, policial militar, ouvido exclusivamente em sede administrativa, declarou que, juntamente com seu parceiro PM Deivid Silva estavam em patrulhamento pela área central desta cidade quando o COPOM irradiou uma ocorrência de alarme disparado na agência bancária do Banco do Brasil, situada na rua Conceição, nº 778. Deslocaram-se até o local salientado e durante o trajeto o COPOM informou que, a empresa de monitoramento da referida agência teria avistado um indivíduo furtado objetos do interior do estabelecimento bancário. Ao chegar na agência, a equipe desembarcou da viatura e, preliminarmente, nada foi constatado de irregular do lado externo; à pé, a equipe deslocou até a rua São Pedro, sendo avistado no final desta via, um indivíduo aparentemente carregando algo; que, o depoente e seu parceiro correram em direção ao suspeito, sendo ele alcançado na confluência da rua Ferreira Penteado com a Avenida Júlio de Mesquita. O suspeito foi abordado e, na ocasião, ele estava carregando um monitor, um fone de ouvido e uma nécessaire de uma funcionária do Banco do Brasil (Gerente). Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao detido, posteriormente identificado como sendo o ora acusado, sendo necessário algemá-lo, visando resguardar a integridade física da equipe. Retornaram até o local e constaram que a porta que dá acesso aos caixas eletrônicos e a porta de acesso ao interior da agência foram rompidas, bem como o portão de estacionamento. Verificaram, ainda, que a caixa vazia do fone recuperado estava jogado no chão da agência e em uma das mesas faltava o monitor do PC. O representante do banco foi contatado; porém, ele não se fez presente na Delegacia de Polícia.

A testemunha Deivid Willian da Silva, policial militar, ouvido exclusivamente em sede administrativa, prestou duas declarações em consonâncias com as de seu colega de farda.

O acusado Clayton Wesley Miguel, perante autoridade policial, permaneceu em silêncio.

Em juízo, confessou a prática delitiva e que praticou o delito por necessidade financeira.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente caracterizado o delito imputado ao acusado nos termos do artigo 155, §1º, §4º, I c.c. do Código Penal.

O conjunto probatório permite inferir que o acusado, mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, subtraiu, para si, um monitor de computador, da marca Positivo, um fone de ouvido, da marca B-Max, pertencente ao Banco do Brasil, representado por "L.H.A.M."; e uma nécessaire, pertencente "L.F.S.", gerente do mencionado Estabelecimento.

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível frente a uma análise minuciosa dos fatos.

Vide o crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, §1º, §4º, II do Código Penal, demonstra uma adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, porquanto, tal prática delituosa necessita, eminentemente, subtrair, para si ou para outrem, durante o repouso noturno, coisa alheia móvel que não esteja sob sua legítima posse ou de que não seja de sua propriedade, mediante rompimento de obstáculo.

Registre-se, quanto aos depoimentos prestados pelos policiais militares, estes foram uníssonos, coerentes e convincentes, descrevendo em harmonia e riqueza de detalhes toda a operação que teve como consequência a prisão do acusado, inexistindo qualquer contradição substancial que prejudique a validade do depoimento.

Os depoimentos dos policiais militares não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são agentes da segurança pública, pois “os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes”. (RT 411/266)

Outrossim, “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).

E, ainda, “é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT530/372).

São eles agentes do Estado, incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimento coerentes e seguros, inexistindo qualquer motivo para levar a crer que as narrativas foram inverídicas, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório.

De mesmo modo, cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais militares e demais agentes públicos de segurança não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva.

Ouvidas, as vítimas descreveram que a ação do acusado foi observada por meio das imagens do sistema de monitoramento, sendo possível a comunicação à Polícia Militar que conseguiu abordar o acusado nas proximidades da agência bancária ainda em posse dos bens das vítimas.

O réu confessou a prática delitiva, não havendo motivos que determinem o reconhecimento da invalidade da confissão, especialmente da confissão judicial, oportunidade em que o acusado, pessoa maior, capaz e no gozo de suas faculdades mentais, estava assistido pela Defensoria Pública.

Há que se ressaltar, ainda, que a confissão foi corroborada pelos demais componentes do caderno processual.

Contribuindo com este entendimento, segue o julgado: "APELAÇÃO CRIMINAL - CONFISSÃO JUDICIAL ESPONTÂNEA - VALOR PROBANTE - CO-RÉU - DELAÇÃO - CONDENAÇÃO PROCEDENTE - DOSIMETRIA - ACERTO - APELO IMPROVIDO .A confissão judicial espontânea tem grande valor probante e serve de suporte para a condenação, quando está em harmonia e é coerente com a prova restante. Admite-se como prova a imputação feita por co-réu, que confessando sua parte no delito, aponta também seu comparsa, mormente se em harmonia e coerência com demais provas colhidas. Analisadas corretamente pelo julgador monocrático todas as circunstâncias judiciais à fixação da pena, não há que se falar em redução ou aumento, devendo ser mantido o acertado decreto condenatório." (ProcessoAPL09139542720028080000, Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Publicação 11/12/2002, Julgamento 20 de Novembro de 2002, Relator ANTÔNIO JOSÉ MIGUEL FEUROS).

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

Importante frisar que a qualificadora prevista no inciso I do §4º do artigo 155 do Código Penal, correspondente à escalada, restou devidamente comprovada pela palavra das vítimas, laudo pericial e do próprio réu, devendo ser reconhecida.

Como bem ponderado pela ilustre representante do Ministério Público, a qualificadora do rompimento de obstáculo restou comprovada. Tal circunstância restou evidenciada pelo laudo pericial de págs. 125/130, ao atestar que "A via de acesso se deu por arrombamento da 1ª (primeira) porta de vidro de acesso à área de atendimento com danos na fechadura seguido da remoção da 2ª (segunda) porta de vidro de acesso à área de atendimento (Fotografias 2, 3 e 4). Constatou-se a abertura do portão de gradil metálico automático de 2 (duas) folhas, localizado na porção posterior direita do imóvel." Ademais, as imagens constantes do laudo são nítidas e ilustram a ação depredadora do indivíduo que adentrou ao local.

Cumprido frisar que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida em Recurso Repetitivo - TEMA 1087 - Paradigmas RESP 1.888.756/SP, RESP 1.890.981/SP e RESP 1.891.007/RJ, entendeu pela impossibilidade de a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) incidir tanto no crime de furto simples (caput) quanto na sua forma qualificada (§ 4º). Contudo, tal circunstância poderá ser observada quando da primeira fase da dosimetria da pena, mesmo nos casos de furtos cometidos em estabelecimento comercial, tendo em vista que a vigilância da vítima se torna menos eficiente e o patrimônio, portanto, mais vulnerável. Em relação à aplicação do princípio da insignificância, urge-se retratar que tal conteúdo valorativo dispõe acerca do baixíssimo grau de ofensividade e lesividade, bem como da irrelevância da conduta no âmbito social. Frisa-se que tal princípio não se enquadra ao fato em questão, porquanto a conduta de furto apresenta-se como uma ação reiterada por parte do acusado.

Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme decidido pela Suprema Corte, "O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal." (STF, HC 102.088/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, DJe de 21/05/2010.) Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, não se verifica o desinteresse estatal à repressão do delito praticado pelo ora Agravante, que é reincidente em crimes

contra o patrimônio. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no REsp: 1357251 MG 2012/0259399-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2013)

Todavia, reconheço a existência de crime único como pontuado pela Defesa, eis que não houve dolo do réu em subtrair mais de um patrimônio, eis que subtraiu aquilo que encontrou na agência bancária, não sendo possível a sim distinguir a existência de mais de um patrimônio.

Por fim, a empreitada criminosa do réu não pode passar impune, uma vez que se amolda ao supracitado tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social.

Data vênua à combativa defesa, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima mínimo legal, tendo em vista antecedente criminal não observado para fins de reincidência (Processo 0044050-75.2014.8.26.0114 - págs. 71/73), bem com pela personalidade do acusado que praticou o delito após ser beneficiado com a concessão de liberdade provisória (pág. 72). Deve ser considerada nessa fase, ainda, a prática do furto durante o repouso noturno, tendo em vista que a vigilância da vítima se torna menos eficiente e o patrimônio, portanto, mais vulnerável. Assim, fixo a pena base em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, observada a atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6, não se permitindo, nesta fase, permanecer aquém do mínimo legal. Não há agravantes a serem observadas.

Na terceira fase, nada a considerar.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o acusado Clayton Wesley Miguel ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por infração ao artigo 155, §1º, §4º, inciso I, do Código Penal.

O dia-multa valerá ao mínimo legal.

Determino o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, pelo quantum de pena aplicado, antecedente criminal e personalidade do acusado que praticou o delito em liberdade provisória, não se verificando adequação de regime mais brando.

Ante às circunstâncias fáticas, defiro o recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: Apelação Criminal - Roubo majorado - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva - Inadmissibilidade - Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas - Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e

identificação do criminoso - Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório - Penas mantidas - Regime escorreitamente fixado - Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo - Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido. (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime, neste caso, a gravidade do delito e circunstâncias judiciais desfavoráveis que pesam contra o réu.

Com o trânsito em julgado, lance-lhe o nome do réu no rol dos culpados. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA